P U T U S A N

Nomor 703/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juanda Pandiangan
2. Tempat lahir : Sei Priok
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/6 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Samin Simpang Serue Nomor 1 Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan / Dusun V Desa Sei Priok Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tebing Tinggi
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024

Terdakwa didampingi oleh AT Yudhistira Pelawi, S.H., Syarifahta Sembiring, S.H., Fahmi Anjuha Tama Manurung, S.H., Astri Chania, S.H.,M.H dan Indri Kamalia Ramadhan, S.H masing-masing Para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ADIL BERSAMA YUDHISTIRA beralamat di Jalan Harmonika No. 22 P. Bulan Kelurahan Titi Rante Kecamatan Medan Kota Kota Medan berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 703/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 30 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 703/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 703/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juanda Pandiangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juanda Pandiangan dengan pidana penjara selama: 8 (Delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsider 1 (Satu) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

   1 (satu) buah dompet kecil yang berwarna putih, hitam, merah, yang berisikan:
   - 1 (Satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu;
   - 2 (Dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu;
   - 1 (Satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop;
   - 70 (tujuh puluh) buah plastik klip kosong yang berukuran kecil;

   1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru;

   Dirampas untuk dimusnahkan.

   Uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

   Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa Juanda Pandiangan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Samin Simpang Serue Nomor 1 Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi Sunardi, Saksi Bima Citra Silaban, Saksi Tohom Reymond, Saksi Johansyah Putra, Saksi M Ali Akbar Purba, dan Saksi Fachri Muhammad (para saksi tersebut merupakan anggota Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan) mendapatkan informasi dari seseorang yang dipercayai bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jalan Samin Simpang Serue Nomor 1 Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan terdapat seseorang yang menjual narkotika jenis shabu-shabu secara eceran kepada pemakai, dan kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Sunardi, Saksi Bima Citra Silaban, Saksi Tohom Reymond, Saksi Johansyah Putra, Saksi M Ali Akbar Purba, dan Saksi Fachri Muhammad mendatangi lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk depan pintu kamar dalam sebuah rumah, dan pada saat Saksi Sunardi, Saksi Bima Citra Silaban, Saksi Tohom Reymond, Saksi Johansyah Putra, Saksi M Ali Akbar Purba, dan Saksi Fachri Muhammad mendekat, Terdakwa langsung memasukkan narkotika jenis shabu yang ada di dalam plastik klip ke dalam dompet kecil dan membuang dompet kecil yang sebelumnya berada dalam genggaman tangan Terdakwa ke samping lemari yang menjadi dinding kamar tempat tidur Terdakwa. Bahwa kemudian Saksi Sunardi, Saksi Bima Citra Silaban, Saksi Tohom Reymond, Saksi Johansyah Putra, Saksi M Ali Akbar Purba, dan Saksi Fachri Muhammad menangkap Terdakwa dan dari hasil penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berwarna putih, hitam, merah dari samping lemari tersebut dimana di dalamnya dompet tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop dan 70 (tujuh puluh) buah plastik klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kosong yang berukuran kecil. Bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi Sunardi, Saksi Bima Citra Silaban, Saksi Tohom Reymond, Saksi Johansyah Putra, Saksi M Ali Akbar Purba, dan Saksi Fachri Muhammad berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Realmi warna biru dari kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, serta uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa.

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang berhasil diamankan oleh Polisi adalah benar milik terdakwa, dimana Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu yang berhasil diamankan Polisi tersebut adalah narkotika yang akan dijualkan kembali oleh Terdakwa, sementara uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah handphone merek Realmi warna biru tersebut digunakan Terdakwa untuk menerima pesanan dari orang lain bilamana ada orang lain yang membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa melalui alat komunikasi.
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Dapot (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Simpang Kantor Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram narkotika jenis shabu. Bahwa kemudian cara Terdakwa menjualkan Narkotika jenis Shabu yang telah diperolehnya tersebut adalah dengan cara membagi narkotika jenis shabu tersebut dalam bentuk paket seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan memasukkan narkotika jenis shabu tersebut menggunakan 1 (Satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop ke dalam plastik klip ukuran kecil.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual Narkotika jenis shabu-shabu selama 1 (satu) bulan lamanya dimana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu yang berhasil dijualkan Terdakwa, dimana keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pihak yang berwewenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.

- Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Nomor: 025/I/POL-10009/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mala Kartika SE Nik P.79032, selaku Manajer Cabang Pegadaian Cp Labuhan Deli bahwa barang bukti Terdakwa Juanda Pandiangan berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih = 0,80 (nol koma delapan puluh) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 636/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Juanda Pandiangan berupa: 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal dengan berat netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Juanda Pandiangan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Samin Simpang Serue Nomor 1 Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi Sunardi, Saksi Bima Citra Silaban, Saksi Tohom Reymond, Saksi Johansyah Putra, Saksi M Ali Akbar Purba, dan Saksi Fachri Muhammad (para saksi tersebut merupakan anggota Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan) mendapatkan informasi dari seseorang yang dipercayai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jalan Samin Simpang Serue Nomor 1 Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan terdapat seseorang yang menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika jenis shabu-shabu secara eceran kepada pemakai, dan kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Sunardi, Saksi Bima Citra Silaban, Saksi Tohom Reymond, Saksi Johansyah Putra, Saksi M Ali Akbar Purba, dan Saksi Fachri Muhammad mendatangi lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk depan pintu kamar dalam sebuah rumah, dan pada saat Saksi Sunardi, Saksi Bima Citra Silaban, Saksi Tohom Reymond, Saksi Johansyah Putra, Saksi M Ali Akbar Purba, dan Saksi Fachri Muhammad mendekat, Terdakwa langsung memasukkan narkotika jenis shabu yang ada di dalam plastik klip ke dalam dompet kecil dan membuang dompet kecil yang sebelumnya berada dalam genggaman tangan Terdakwa ke samping lemari yang menjadi dinding kamar tempat tidur Terdakwa. Bahwa kemudian Saksi Sunardi, Saksi Bima Citra Silaban, Saksi Tohom Reymond, Saksi Johansyah Putra, Saksi M Ali Akbar Purba, dan Saksi Fachri Muhammad menangkap Terdakwa dan dari hasil penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berwarna putih, hitam, merah dari samping lemari tersebut dimana di dalamnya dompet tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop dan 70 (tujuh puluh) buah plastik klip kosong yang berukuran kecil. Bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi Sunardi, Saksi Bima Citra Silaban, Saksi Tohom Reymond, Saksi Johansyah Putra, Saksi M Ali Akbar Purba, dan Saksi Fachri Muhammad berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Realmi warna biru dari kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, serta uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa.

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang berhasil diamankan oleh Polisi adalah benar milik terdakwa, dimana Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu yang berhasil diamankan Polisi tersebut adalah narkotika yang akan dijualkan kembali oleh Terdakwa, sementara uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah handphone merek Realmi warna biru tersebut digunakan Terdakwa untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerima pesanan dari orang lain bilamana ada orang lain yang membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa melalui alat komunikasi.

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Dapot (Dpo) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Simpang Kantor Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram narkotika jenis shabu.
- Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Nomor: 025/I/POL-10009/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mala Kartika SE Nik P.79032, selaku Manajer Cabang Pegadaian Cp Labuhan Deli bahwa barang bukti Terdakwa Juanda Pandiangan berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih = 0,80 (nol koma delapan puluh) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 636/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Juanda Pandiangan berupa: 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal dengan berat netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi M. Ali Akbar Purba.

- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Samin Simpang Serue Nomor 1 Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Meda;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu secara eceran kepada pemakai;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet kecil berwarna putih, hitam, merah dari samping lemari tersebut dimana di dalamnya dompet tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop dan 70 (tujuh puluh) buah plastik klip kosong yang berukuran kecil;
- Bahwa Uang yang ditemukan tersebut berasal dari kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa Cara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari seseorang yang dipercayai bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jalan Samin Simpang Serue Nomor 1 Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan terdapat seseorang yang menjual narkotika jenis shabu-shabu secara eceran kepada pemakai, dan kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut,saksi bersama dengan rekan saksi mendatangi lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk depan pintu kamar dalam sebuah rumah, dan pada saat saksi bersama Saksi Sunardi, Saksi Tohom Reymond, Saksi Johansyah Putra, Saksi Bima Citra Silaban, dan Saksi Fachri Muhammad mendekat, Terdakwa langsung memasukkan narkotika jenis shabu yang ada di dalam plastik klip ke dalam dompet kecil dan membuang dompet kecil yang sebelumnya berada dalam genggaman tangan Terdakwa ke samping lemari yang menjadi dinding kamar tempat tidur Terdakwa dan menemukan barang bukti tersebut serta pada saat di interogasi oleh saksi, Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang diamankan dari Terdakwa tersebut adalah benar merupakan milik Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu yang berhasil diamankan Polisi tersebut adalah narkotika yang akan dijualkan kembali oleh Terdakwa, sementara uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah handphone merek Realmi warna biru tersebut digunakan Terdakwa untuk menerima pesanan dari orang lain bilamana ada orang lain yang membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa melalui alat komunikasi;
- Bahwa Peranan Terdakwa dalam peredaran narkotika jenis sabu tersebut adalah sebagai penjual;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Dapot (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 11.00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wib di Simpang Kantor Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil menjual narkotika jenis sabu sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual beli narkotika jeni sabu selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Bima Citra Silaban.

- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Samin Simpang Serue Nomor 1 Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Meda;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu secara eceran kepada pemakai;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet kecil berwarna putih, hitam, merah dari samping lemari tersebut dimana di dalamnya dompet tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop dan 70 (tujuh puluh) buah plastik klip kosong yang berukuran kecil;
- Bahwa Uang yang ditemukan tersebut berasal dari kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa Cara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari seseorang yang dipercayai bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jalan Samin Simpang Serue Nomor 1 Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan terdapat seseorang yang menjual narkotika jenis shabu-shabu secara eceran kepada pemakai, dan kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut,saksi bersama dengan rekan saksi mendatangi lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk depan pintu kamar dalam sebuah rumah, dan pada saat saksi bersama Saksi Sunardi, Saksi Tohom Reymond, Saksi Johansyah Putra, Saksi M. Ali Akbar Purba, dan Saksi Fachri Muhammad mendekat, Terdakwa langsung memasukkan narkotika jenis shabu yang ada di dalam plastik klip ke dalam dompet kecil dan membuang dompet kecil yang sebelumnya berada dalam genggaman tangan Terdakwa ke samping lemari yang menjadi dinding kamar tempat tidur Terdakwa dan menemukan barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti tersebut serta pada saat di interogasi oleh saksi, Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang diamankan dari Terdakwa tersebut adalah benar merupakan milik Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu yang berhasil diamankan Polisi tersebut adalah narkotika yang akan dijualkan kembali oleh Terdakwa, sementara uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah handphone merek Realmi warna biru tersebut digunakan Terdakwa untuk menerima pesanan dari orang lain bilamana ada orang lain yang membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa melalui alat komunikasi;

- Bahwa Peranan Terdakwa dalam peredaran narkotika jenis sabu tersebut adalah sebagai penjual;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Dapot (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib di Simpang Kantor Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil menjual narkotika jenis sabu sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual beli narkotika jeni sabu selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Samin Simpang Serue Nomor 1 Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa Saat itu Terdakwa sedang berada di kamar tidur Terdakwa dan sedang duduk di atas tempat tidur Terdakwa sambil mengecek atau memindahkan Narkotika jenis Shabu dari plastik sedang ke plastik kecil, tiba-tiba petugas kepolisian masuk ke dalam kamar tempat tidur Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang memasukkan Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam dompet dan langsung membuat dompet tersebut ke samping lemari yang bagian belakang lemari menjadi dinding kamar tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna putih, hitam, merah dari samping lemari tersebut dimana di dalamnya dompet tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop dan 70 (tujuh puluh) buah plastik klip kosong yang berukuran kecil, serta uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Terdakwa peroleh dari Sdr. DAPOT (DPO) di Simpang Kantor Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa telah memperjual belikan narkotika jenis sabu selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. DAPOT (DPO) dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram narkotika jenis shabu;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejummlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu yang berhasil Terdakwa jual, dimana keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari.;
- Bahwa Cara Terdakwa menjualkan Narkotika jenis Shabu yang telah diperolehnya tersebut adalah dengan cara membagi narkotika jenis shabu tersebut dalam bentuk paket seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan memasukkan narkotika jenis shabu tersebut menggunakan 1 (Satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop ke dalam plastik klip ukuran kecil;
- Bahwa Hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet kecil yang berwarna putih, hitam, merah, yang berisikan:
   a. 1 (Satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu;
   b. 2 (Dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis shabu;
c. 1 (Satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop;
d. 70 (tujuh puluh) buah plastik klip kosong yang berukuran kecil;

2. 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru;
3. Uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Juanda Pandiangan dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk di depan pintu kamar rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Samin Simpang Serue Nomor 1 Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, lalu petugas kepolisian mendekati, namun Terdakwa langsung memasukkan narkotika jenis shabu yang ada di dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik klip ke dalam dompet kecil dan membuang dompet kecil yang sebelumnya berada dalam genggaman tangan Terdakwa ke samping lemari yang menjadi dinding kamar tempat tidur Terdakwa kemudian petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan dari hasil penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berwarna putih, hitam, merah dari samping lemari tersebut dimana di dalamnya dompet tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop dan 70 (tujuh puluh) buah plastik klip kosong yang berukuran kecil. Bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, setelah itu pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Realmi warna biru dari kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, serta uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang berhasil diamankan oleh Polisi adalah benar milik terdakwa, dimana Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu yang berhasil diamankan Polisi tersebut adalah narkotika yang akan dijualkan kembali oleh Terdakwa, sementara uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah handphone merek Realmi warna biru tersebut digunakan Terdakwa untuk menerima pesanan dari orang lain bilamana ada orang lain yang membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa melalui alat komunikasi kemudian Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Dapot (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Simpang Kantor Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram narkotika jenis shabu. Bahwa kemudian cara Terdakwa menjualkan Narkotika jenis Shabu yang telah diperolehnya tersebut adalah dengan cara membagi narkotika jenis shabu tersebut dalam bentuk paket seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan memasukkan narkotika jenis shabu tersebut menggunakan 1 (Satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop ke dalam plastik klip ukuran kecil lalu Terdakwa mengakui telah menjual Narkotika jenis shabu-shabu selama 1 (satu) bulan lamanya dimana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram Narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

shabu yang berhasil dijualkan Terdakwa, dimana keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari.

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Nomor: 025/I/POL-10009/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mala Kartika SE Nik P.79032, selaku Manajer Cabang Pegadaian Cp Labuhan Deli bahwa barang bukti Terdakwa Juanda Pandiangan berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih = 0,80 (nol koma delapan puluh) gran dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 636/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Juanda Pandiangan berupa: 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal dengan berat netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa barang bukti shabu berat netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram adalah barang terlarang untuk diperjual belikan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pembobolan ATM.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Juanda Pandiangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Juanda Pandiangan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6-(enam) bulan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menyatakan tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil yang berwarna putih, hitam, merah, yang berisikan:
  a. 1 (Satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu;
  b. 2 (Dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu;
  c. 1 (Satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop;
  d. 70 (tujuh puluh) buah plastik klip kosong yang berukuran kecil;
- 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Kasim, S.H., M.H. , Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sarah Marisi Ireney Sidauruk, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Muhammad Kasim, S.H., M.H.	M. Nazir, S.H., M.H.
Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)